

νυκτός, ἵνα ὅταν ἐνδ αὐτὸς εἰς
τινα τόπον ἀναγῇ ὡς ἂν μὴ
ὁ αὐτὸς πέποιθεν αὐτῶν πλεῖστον βαρυθῇ,
προκυρατορίας λάβωσι συμμεῖξας παρὰ τῆς ἁλ-
λων ἐκκλησιῶν ἢ προσώπων τῆς ἡδὴ ἐκ τῆς
προκυρατοριῶν αὐτῶν μὴ ἐξαρρημύων· ὅπως
ἐπεὶ ὁ ἀειθμός τῆς προκυρατοριῶν τὴν ἀειθ-
μόν τῆς ἡμερῶν

δι' ἐκείνης, δύο ἢ πλείους συνερχέσθωσαν εἰς
μίαν.

Οἱ μὲν πέντω τὸ τῆς ἐπισκέψεως ὀφφίκιον
μὴ χειρίζονται, μὴ ζητεῖωσαν τὰ ἐαυτῶν,
ἀλλὰ τὰ τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ, διορθώσιν, κηρύξιν,
καὶ ἀνατυπώσιν χολάζοντες, ἵνα κορπὸν κομί-
σωνται τὴν μὴ ἀπολλύμενον. ὁ δὲ κατὰ τάς ἐλθεῖν
πειρασόμενος, καὶ ὅπερ ἔλαβεν ἀποδοῖτω, καὶ
τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ τινι τοιαύτως ἐπιβαρέσει, ποσὶ-
τον παραχέτω.

λδ'. Περὶ προκυρατοριῶν τῶν λεγόντων ἔξ
ἴσου συλλαχθισομένων.

Επειδὴ πλεῖστοι πορευόμενοι, ἵνα προκυρατο-
ρίαν ἢ δευλείαν τινὰ παράσχωσι τῷ λεγόντῳ, ἢ
ἄλλοις, πλεόν ἀπαιτῶσι παρὰ τῶν ὑποτεταγ-
μένων, ἢ ἀποφλήσοιεν, ἔν ταις αὐτῶν ζη-
μίαις κέρδος ἀκολεθῶντες, ζητῶσι παρὰ τῶν
μᾶλλον ἢ βοηθεῖαν ἐν πῶς ὑποτεταγμένοις·
τῶτο ἀπὸ τῆς νύκτὸς γινέσθαι κωλύομεν. ὅπερ εἰ
τις ἴσως πολμήσῃ· καὶ ὅπως τὰ ἀπαιτηθέντα
ἀποκαταστήσῃ, καὶ ποσὶτον περισφίχθῃ τῶς
πένησι διανεμῇ. ὁ δὲ ὑπέρπερ, ὅταν ἐπά-
νω τῶς ἐμφοροῦσιν αὐτῶν γογγυσμός παρατε-
θῇ, εἰ ἀμελητῆς γινῆται ἐν τῇ ἀκολεθῇ
ταύτης τῆς διατάξεως, κανονικῇ ὑποκειῶν διεκ-
δικήσῃ.

λέ'. Ἰνα μηδεὶς ἀπὸ τῶν κειτῶν ἀνδρῶν ἀπο-
δειχθεῖσης αἰτίας ἐκκλητεύειν.

Ἰνα ἡ ὀφειλομένη τιμὴ παραχέθῃ τοῖς κειταῖς,
* τοῖς δικάζουσι συμβεβλῶθῃ ἐπάνω τῆς κόπων καὶ
ἐξόδων· κατιστῶμεν ἵνα ὅπως τις ἐμφοροῦσιν εἰ-
δήμον· κειτῶν ἐγκαλέσῃ τὸν ἀντίδικον, αὐτὸς
παρὸ ἀποφάσεως εἰς τὸν ὑπέρτερον κειτῶν ἀνδρῶν
ἀλόγου αἰτίας μὴ προσκαλέσῃ· ἀλλ' ἐμφορο-
ῦσιν ἐκείνῃ τῇ αὐτῇ * δικασομένη ἐξακολεθεῖ-
τω· μὴ ἀντισταμύς εἰς εἴρη ὅτι περ εἰς τὸν ὑ-
πέρτερον κειτῶν ἀπέσῃ, ἢ γράμματα ἐπέ-
τυχῇ παρ' αὐτοῦ, πρὶν τῇ ἀπέσῃ μὲν πα-
ραδοθῆναι. ὅταν δὲ ἔξ ἐλόγου αἰτίας νομί-
σῃται ἐκκλητεύειν, ἐμφοροῦσιν τῷ αὐτῷ κει-
τῷ, τῆς ἀποδεικτικῆς αἰτίας τῆς ἐκκλήσεως
ἐκτεθείσης, ποιαιῆς δηλαδὴ, ἢ τις εἰς ἀπε-
δείκνυτο, νόμιμος ὀφείλε λογισθῆναι, ὁ ὑπέρ-
τερος ἐκ τῆς ἐκκλήσεως γνώτω· καὶ εἰς ἡττον
ἀλόγως αὐτὸν ἐκκλητεύειν γνώτω, ἐκείνον εἰς
τὸν κατώτερον ἀποκαταστήσῃ, καὶ ἐν ταῖς ἐξόδοις
τῷ ἄλλῳ μέρει καταδικάζετω. εἰ δὲ μήτε, αὐ-
τὸς πορευθῇ, σωζομένων τῶν διατάξεων καὶ ἐκ τῆς
μεζέων δικῶν, εἰς τὸν ἀποστολικὸν θρόνον πο-
ραχθισομένων.

A cios apostolicæ sedis, ut cum oportuerit
eos apud aliquem locum moram facere ne-
cessariam, ne locus ille propter illos nimium
aggravetur, procurationes recipiant mo-
deratas ab aliis ecclesiis vel personis, quæ
nondum fuerunt de suis procurationibus
aggravatæ: ita quod numerus procuratio-
num, numerum dierum quibus hujusmodi
moram fecerint, non excedat; & cum ali-
qua non suffecerit per ipsam, duæ vel plures
conjungantur in unam.

Porro visitationis officium exercentes
non quærant quæ sua sunt, sed quæ Jesu
Christi, prædicationi & exhortationi, cor-
rectioni & reformationi vacando, ut fru-
ctum referant qui non perit. Qui autem
contravenire præsumpserit; & quod acce-
perat reddat, & ecclesiæ, quam taliter ag-
gravavit, tantumdem rependat.

XXXIV. De subditis non gravandis, sub
præceptu servitii alicujus.

Quia prælati plerique, ut procuratio-
nem aut servitium aliquod impendant le-
gato vel alii, * plus extorquent a subditis
quam solvant; & in eorum damnis lu-
era sectantes, quærunt prædam potius
quam subsidium in subjectis: id de ce-
tero fieri prohibemus. Quod si quis for-
te præsumpserit: & sic extorta restituat,
& tantumdem cogatur pauperibus elar-
giri. Superior autem, cui * super hoc fue-
rit querela deposita, si negligens fuerit
in hujusmodi executione statuti, cano-
nicæ subjaceat ultioni.

XXXV. De causa appellationis expri-
menda.

Ut debitus honor deferatur iudicibus, &
litigatoribus consulatur super laboribus &
expensis: statuimus ut ubi quis coram ido-
neo iudice convenerit adversarium, ille an-
te sententiam ad superiorem iudicem ab-
que rationabili causa non provocet, sed co-
ram illo suam justitiam prosequatur: non
obstante si dicat quod ad superiorem iudi-
cem nuncium destinaverit, aut etiam litte-
ras impetraverit ab eodem, priusquam de-
legato fuerint assignatæ. Cum autem ex ra-
tionabili causa putaverit appellandum, co-
ram eodem iudice causa probabili appella-
tionis exposita, tali videlicet, quæ si foret
probata, deberet legitima reputari, superior
de appellatione cognoscat: & si minus eum
rationabiliter appellasse cognoverit, illum
ad inferiorem remittat, & in expensis
alteri parti condemnet. Alioquin ipse
procedat, salvis constitutionibus de ma-
joribus causis ad sedem apostolicam per-
ferendis.

ANNO
CHRISTI
1215.

Ibidem.
MS. Max.
De procura-
tionibus le-
gatorum æ-
qualiter col-
ligendis.
Ibid. tit. 49.
de immunit.
Eccles. c. 8.
Quia pleri-
que,
* MS. Max.
aliis.

* MS. Max.
cum

MS. Max.
Ut nullus
a iudicibus
sine ostensa
causa valeat
appellare.
Ibid. l. 2. tit.
28. de Apel-
lationibus
c. 59. Ut
debitus.

XXXVI.

add.
duosque

* dees. καὶ

Corr. αὐτῶν

ANNO
CHRISTI
1215.XXXVI. Quod iudex possit interlocutoriam
& comminatoriam sententiam revocare.MS. Max.
De commi-
nationibus
& interlo-
cutionibus
litigantium
Ibid. c. 50.
Cum cessan-
te.

Cum cessante causa cesset effectus, statuimus ut siue iudex ordinarius, siue delegatus, aliquid comminando vel interlocuendo protulerit, quo executioni mandato alter litigantium gravaretur, & sano usus consilio, ab huiusmodi comminationis vel interlocutionis effectu destiterit, libere in causæ cognitione procedat, non obstante, si a tali comminatione vel interlocutione fuerit appellatum (dummodo non sit ex alia legitima causa suspectus) ne processus negotii frivolis occasionibus retardetur.

MS. Max.
De litteris
ad remotos
judices non
impetendis.
Corr. Impe-
trandis.
Ibid. l. 1.
tit. 2. de
Rescriptis
c. 28. Non-
nulli.XXXVII. De litteris non impetrandis ultra
duas dietas, & sine speciali mandato.

Nonnulli gratia sedis apostolicæ abutentes, litteras ejus ad remotos judices impetrare nituntur, ut reus fatigatus laboribus & expensis, liti cedere, vel importunitatem actoris redimere compellatur. Cum autem per iudicium injuriis aditus patere non debeat, quas juris observantia interdicat: statuimus, ne quis ultra duas dietas extra suam diocesim per litteras apostolicas ad iudicium trahi possit, nisi de assensu partium fuerint impetratæ, vel expressam de hac constitutione fecerint mentionem.

Ibid. §. 2.

Sunt & alii qui se ad novum genus mercimonii convertentes, ut vel sopitas possint fuscitare querelas, aut novas immittere quæstiones, fingunt causas, super quibus a sede apostolica litteras impetrant absque dominorum mandato, quas vel reo, ne propter eas laborum vel expensarum dispendio molestetur, aut actori, ut per ipsas adversarium indebita vexatione fatiget, venales exponunt. Cum autem lites restringendæ sint potius, quam laxandæ: hac generali constitutione sancimus, ut si quis super aliqua quæstione de cetero, sine mandato speciali domini, litteras apostolicas impetrare præsumserit, & litteræ illæ non valeant, & ipse tanquam falsarius puniatur: nisi forte de illis personis extiterit, a quibus non debet exigere de jure mandatum.

MS. Max.
De ordine
judicii, &
partium di-
ctis scriben-
dis.
Ibid. l. 1. tit.
19. de pro-
bationibus.
c. 11. Quo-
niam.XXXVIII. De scribendis oñis ut probari
possint.

Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, cum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio: ne falsitas veritati præjudicet, aut iniquitas præva-

A

λς'. Περὶ ἀπειλῶν καὶ συλλαλῶν τῆς
δικαζομένων.

Επειδὴ παυθείσης τῆς αἰτίας παύει ἡ ἐν-
τέλεια, κατ' ἐξουσίαν ἵνα εἰάν ὁ τυκτικός χειρὶς,
ἢ ὁ ἀποσταλὴς, τι ἐπαπειλῶν ἢ μεταλαλῶν
προφέρει, ἵνα ἐξακολουθήσῃς * ἐν πολλῇς ὁ ἔτε-
ρῳ τῆς δικαζομένης βλαψείῃ. καὶ ὕγιει
χρῶμεν * συμβεβῆλ' ἀπὸ ταύτης τῆς ἀπειλῆς καὶ
μεταλαλῆς ἀποστῆναι, ἐλθεῖν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ
δὲ γνωστέῃ προσηλῶν. μὴ ἀντισταμένους εἰάν ἀπὸ
ταύτης τῆς ἀπειλῆς ἢ μεταλαλῆς ἐκκλητεύσῃ.
ἵνα μὴ μόνον εἴη ἐξ ἄλλης νομίμου αἰτίας ὑπο-
πτος ὥς εἰ μὴ ἡ ἀρεβασίς τῆς παραγματοειδούς κε-
ναῖς αἰτίαις ἐραδυνῇ.

λζ'. Περὶ γραμμάτων εἰς τὰς ἀπόντας μακρὰν
χειρὶς μὴ ἐπιτελεζομένων.

Τινὲς χάριτι τῶ ἀποστολικῷ θρόνῳ παρεχό-
μενοι *, Γράμματι πρὸς τὰς μακρόθεν ὄντας
χειρὶς ἐπιτυχεῖν βιάζονται. ἵνα ὁ ἐναγόμενος,
κεκμηκὼς κόποις καὶ ἀναλώμασι, δίκη ὑποχω-
ρεῖν, ἢ τινὲ ἀντιρίαν τῶ ἐνάγοντος ἐξαγορά-
ζεν πεισφικῇ. ἐπειδὴ δὲ ὅσα κρίσεως ὁ ἀδι-
κίαις βαρυνθεὶς * ὑπομένειν ἐκ ὀφείλει ταύτας,
ἃς ἡ τῶ δικαστῆς παρατήρησις κωλύει. κατ' ἐξου-
σίαν ἵνα μὴ τις ἐξω δύο ἡμεροσασίων ἀπὸ τῆς
ιδίας ἐνορίας δι' ἀποστολικῶν γραμμάτων εἰς κρί-
σιν ἐλκεῖσθαι δυνήσῃ, εἰ μὴ ἐκ συναινέσεως
τῆς μερῶν ἐπιτελεσθῶσιν, ἢ ῥητῶς ταύτης τῆς
δὲ πρὸς μνημονόσωσι.

Εἰσὶ καὶ ἄλλοι τινὲς, οἵτινες ἑαυτοὺς εἰς νέον
γῆν * παραγματοειδίας ἐπιστρέφαντες, ἢ ἵνα τὴν
πεθνήσκουσαν διωκθῶσιν ἐξαισῶν ζητήσεις, ἢ
νέας ἐμβαλεῖν ζητήσεις, πλάττουσιν αἰτίας ἐφ'
ᾧ παρὰ τῶ ἀποστολικῷ θρόνῳ γράμματι ἐπι-
τυχάνουσιν ἀντὶ τῆς τῆς κυρίων ἐν πολλῇς. ἅπερ
ἢ τῶ ἐναγομένῳ, ἵνα μὴ δι' αὐτὴν τῆς κόπων
ἢ ἐξόδων βλάβη ὀχληθῇ, ἢ τῶ ἐνάγοντι,
ἵνα δι' αὐτὴν τὸν ἀντίδικον ἀπορροεῖ κοπώσῃ
διασείσῃ. ἐκτι-
θέασιν. ἐπεὶ δὲ αἱ δίκαι πεισφικταὶ μᾶλλον
εἰσὶν ἢ χαυνωταὶ. ταύτῃ τῇ γῆν δὲ ὁ δὲ
δεσπίζομεν, ἵνα εἰάν τις ἐπάνω τινὸς ζητήσεως
τῶ λοιπῶ χρωρὶς εἰδικῇ τῶ κυρίων ἐντάλματος
ἀποστολικῶν γράμματι ἐπιτυχεῖν πλῆμῃ, καὶ
αὐτὴν τῶ γράμματι μὴ ἰσχυέωσαν, καὶ αὐτοὺς ὡς
παραγεγράφος τιμωρόω. εἰ μὴ ἴσως ἐξ ἐκεί-
νων τῶ ἀποστόλων εἴη, παρ' ᾧ εἰ χρηρὴ ἀπαιτεῖ-
σθαι ἐκ δικῆς ἐν πολλῇ.

λθ'. Περὶ τῆς κρίσεως, καὶ ῥημάτων τῆς
μερῶν γραφισομένων.

Επειδὴ κατὰ τῆς πλαστικῆς ἐξήγησεως τῶ ἀδι-
κῶ χειρὶς ὁ ἀδίκῳ δικαζόμενῳ ποτὲ εἰ δύνα-
ται τινὲ ἀληθῆ ἀρνησιν κατατεῖναι, εἰς τὸ τῶ
ἀρνησάμενος ἔργον ἐκ τῆς τῶ παραγμάτων φύ-
σεως μηδεμίαν εἶναι ὁρῶν κατὰσασιν. ἵνα μὴ
ἡ πλαστότης τῇ ἀληθείᾳ ἀποκρίνη, ἢ ἡ ἀδικία
προῖ-

ANNO
CHRISTI
1215.* Corr.
mandato
esse nom* Corr.
παρὰ τῶν* Sic L.
na intel-
xis et
is inter-
pres: is
est aditu-
hoc est,
petitus in
riis, par-
non debe-
per judi-
cium.
Idcirco
adiciatis
βαρύτης
injuriis
valuit
υπομένειν
pati, pr-
patere. I-
vero cor-
nat Lat
columna
ejusdem
dicis: b-
bet enim
pati.

ANNO
CHRISTI

1215.

κριτη pro

14.

de feili-

legit,

ice.

In Lat-

ejusdem

icisidem

β.

em inLat.

ej.

aninis non

one respon-

ens Græca.

αρκείχωση τῆς ἰσότητος· καὶ οὕτως ἵνα ποσὶ-
τον ἐν τῷ τυκτικῷ χειτῇ* ὅσον τῷ ἐξωτικτικῷ
ὁ χειτῆς αἰεὶ παράχῃ ἢ δημοτικόν, εἰ δύναται
ἔχειν, ἀπόσωπον, ἢ δύο ἀνδρας εἰδήμονας, οἵ-
τινες ἀν' ἑαυτῶν ἀπαντὰ τὰ τῆς κρίσεως ἀπρακτικὰ
συγγράψωσιν.

ἐρωτήσεις, καὶ ὁμολογίας, παραθέσεις μαρτύ-
ρων, καὶ παραγωγὰς ἐγγράφων, μεταλαλίας,
καὶ συγκλήσεις, καὶ ἐκκλήσεις, παραιτήσεις, καὶ
ἑτέρα ἅπερ συνῆχον τῇ αὐτίκῃ τῷ χειτῇ συγ-
γραφοσόμενα, ὁρίζοντες τόπους, καὶ ἡμέρας, καὶ
ἀπόσωπα, καὶ τὰ ὀνόματα ὅπως συγγεγραμμένα
πῶς μέρεσι παρέχονται, ὥστε ἵνα τὰ ἀπο-
πίτωπα παρὰ τοῖς γραφεῦσιν ἐναπομείνωσιν· ὅ-
πως εἰάν ἐπ' αὐτῶν τῆς ἀποβάσεως τῶ χειτῇ ὑπα-
ναστῇ συζήτησις, διὰ τὴν διωκτικὴν ἢ ἀληθεύ-
σαν.

καὶ ὁ χειτῆς ἵνα διὰ τῶν ἀδοκίμων
καὶ ἀδίκων ἢ τῶν ἀδίκων διηγοσώμενη μὴ βλαφ-
θῇ. ὁ δὲ χειτῆς ὁ τῶν διατάξιν πύττω ἀμε-
λήτων φυλάττειν, εἰάν δι' ἀμέλειαν τι δυσκο-
λίας ἀναδύσῃται, διὰ τὴν ὑπερτέρου χειτῆς κατω-
νόησις πρεπὲς σφραγισθῇ. ἵνα μὴ ἐκ τῆς
ἀποβάσεως αὐτῆς προβῇ, εἰ μὴ ὅσον ἐν τῇ δίκῃ
νομίοις κατασταθῇ διδάγμασι.

λθ'. Περὶ ἀποκαταστάσεως ἀπογυμνώσεως.

Πολλάκις συμβαίνει ὅτι ὁ γυμνωθεὶς ἀδίκως,
διὰ τὴν γυμνώσαντος εἰς ἄλλον τὴν πράγματι
μετισταθμῶν, κατὰ τὴν νεμομένην καὶ συνῆχεται
δι' ἀεργεσίαν ἀποκαταστάσεως τῷ γυμνωθέντι·
τῆς ὀφείλειας τῆς νομῆς ἀποκαταστάσεως ὅσα
τῶν δυσκολιῶν τῆς ἀποδείξεως, τὸ δίκαιον τῆς
οἰκειότητος ἀπολλύσιν τῶν ἐπιτελειῶν. ὅθεν μὴ
ἀντισταθμῶν τῇ θάρσει τῇ πολιτικῇ διαγίγεται
σπίζομεν, ὅτι εἰάν τις τῶ λοιπῶν ἐγνωσμένως
πρᾶγμα ποιῶν λάβῃ, ἐπεὶ τῷ γυμνωθέντι
διαδέχεται ὡς πατὴρ, ἀντ' ὧν ἐπλείουν πα-
ρέσαι, μάστιγα δὲ εἰς κίνδυνον ψυχῶν, ἐπικρα-
τεῖν ἀδίκως, ἢ κατωδραμεῖν ἀλλοθί, κατὰ τὴν
νομῶν τῶ πεισθόπου, τῷ γυμνωθέντι δι' ἀεργ-
εσίαν ἐπιστρέφωσιν συνῆχεται.

μ'. Περὶ νομῆς φυλάξεως διὰ τὴν κατωφρόνησιν ἀπόντος.

Συμβαίνει ποτὲ ὅτι, ἐπειδὴ τῷ ἐνάγοντι ὁ
κατωφρόνησιν τῷ ἀντιδίκῳ μέρεσι ἐπικρίνεται αἰ-
τία τῆς φυλακισομένης πράγματις ἢ νομῆς,
διὰ τῶν ἐναγομένων δικασείων, ἢ δόλον,
ὁ ἐνάγων ἔσω τῷ ἐνιστῇ τὸ διατηρηθῆσέ
νον πρᾶγμα ἀπολαβεῖν καὶ διατάξιν, ἢ παραλη-
φθεῖσαν ἀπολλύσιν· καὶ ὥστε ἐπεὶ κατὰ τῶν ἐξή-
γησιν τῶν πολλῶν ἀληθῆς ἐκ ἀν' ἐπλειωθῆ
μὲν τῶν παρὲλθον τῶ χρόνῳ νομῆς, ἀποκο-
μῆται ὀφείλειαν ἐκ τῆς κακίας αὐτῆς ἐναγό-
μεν. ἵνα μὴ ὁ κατωφρονητὴς κρείττων ἢ
ὁ ἐπὶ καὶ αἰρέσεως εἴη, ἐκ κανονικῆς ἰσότητος

Concil. General. Tom. XXII.

leat æquitati, statuimus ut tam in ordina-
rio judicio, quam extraordinario, judex
semper adhibeat aut publicam (si potest ha-
bere) personam, aut duos viros idoneos,
qui fideliter universa judicii acta conscri-
bant, videlicet citationes & dilationes, re-
cusationes & exceptiones, petitiones & re-
sponsiones, interrogationes & confessiones,
testium depositiones & instrumentorum
productiones, interlocutiones, appella-
tiones, renunciationes, conclusiones, &
cetera quæ occurrunt competenti ordine
conscribenda, designando loca, tempora
& personas: & omnia* sic conscripta parti-
bus tribuantur: ita quod originalia penes
scriptores remaneant: ut, si super processu
judicis fuerit suborta contentio, per hæc
possit veritas declarari. Hoc adhibito mo-
deramine, quatenus sic honestis & discre-
tis deferatur* judicibus: quod per improvi-
dos & iniquos, innocentum justitia non
lædatur. Judex autem qui constitutionem
istam neglexerit observare, si propter ejus
negligentiam aliquid difficultatis emerse-
rit, per superiorem judicem animadversio-
ne debita castigetur: nec pro ipsius præsu-
matum processu, nisi quatenus in causa
legitimis constiterit documentis.

XXXIX. De restitutione danda contra pos- sessorem, quæ non rapuit ipse.

Sæpe contingit quod spoliatus inju-
ste, per spoliatorem in alium re trans-
lata, dum adversus possessorem non sub-
venitur per restitutionis beneficium spo-
liato, commodum possessionis amisso pro-
pter difficultatem probationis, jus pro-
prietatis amittat effectum. Unde non ob-
stante civilis juris rigore sancimus, ut
si quis de cetero scienter rem talem ac-
ceperit, cum spoliatori quasi succedat in
vitium, eo quod non multum intersint,
præsertim quoad periculum animæ, de-
tinere injuste ac invadere alienum, con-
tra possessorem hujusmodi spoliato per re-
stitutionis beneficium succurratur.

XL. De vera possessione.

Contingit interdum, quod cum acto-
ri ob contumaciam partis adversæ ad-
judicatur causa rei servandæ possessio,
propter rei potentiam sive dolum actor
infra annum rem custodiendam nancisci
non potest, vel nactam amittit: & sic
cum secundum assertionem multorum
possessor, reportat commodum de mali-
tia sua reus. Ne igitur contumax me-
lioris, quam obediens, conditionis exi-
stat: de canonica æquitate sancimus, ut

T. II

in

ANNO
CHRISTI
1215.* MS. Max.
nomina.* MS. Max.
declaretur
& def.MS. Max.
De restitu-
tione spo-
liationis.Ibid. tit. 23.
de restit.
spol. c. 18.
sæpe.MS. Max.
De posses-
sione custo-
diæ propterIbid. l. 2. tit.
23. de do-
lo c. 9.
Contingit.

ANNO
CHRISTI
1225.

in casu præmissio actor verus constitua-
tur elapso anno possessor.

Ibid. I. 2. tit.
43. de Arbi-
tris c. 8.
Contingit.

Ad hæc generaliter prohibemus, ne su-
per rebus spiritualibus compromittatur
in laicum: quia non decet ut laicus in
talibus arbitretur.

*XLII. De continuatione bonæ fidei in omni
præscriptione.*

Ibid. I. 2. tit.
26. de præ-
scriptionibus
c. 2. Quo-
niam omne

Quoniam omne quod non est ex fi-
de, peccatum est, synodali iudicio defi-
nimus, ut nulla valeat absque bona fi-
de præscriptio, tam canonica, quam ci-
vilis; cum sit generaliter omni constitu-
tioni atque consuetudini derogandum,
quæ absque mortali non potest observa-
ri peccato. Unde oportet, ut qui præ-
scribit, in nulla temporis parte rei ha-
beat conscientiam alienæ.

XLIII. De seculari iustitia.

Hic folium
unum a Ma-
zar. codice
avulsū est

Sicut volumus ut jura clericorum non
usurpent laici, ita velle debemus ne
clerici jura sibi vendicent laicorum. Quo-

Matth. 22.

circa universis clericis interdicimus, ne quis prætextu ecclesiasticæ libertatis suam
de cetero jurisdictionem extendat in præjudicium justitiæ sæcularis, sed contentus
existat constitutionibus scriptis, & consuetudinibus hætenus approbatis: ut quæ
sunt Cæsaris, reddantur Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo recta distributione reddantur,

XLIII. Ne sine causa clericus fidelitatem laico faciat.

Ibid. tit. 24.
de iureju-
rando c. 30.
Nimis de
jure.
Rom. 14.

Nimis de jure Divino quidam laici usurpare conantur, cum viros ecclesiasticos,
nihil temporale detinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis iuramenta com-
pellunt. Quia vero, secundum Apostolum, *servus suo domino stat aut cadit*: sacri au-
thoritatis concilii prohibemus, ne tales clerici personis sæcularibus præstare cogan-
tur hujusmodi iuramentum.

XLIV. Quod constitutiones principum non prejudicent ecclesiis.

Ibid. I. 3. tit.
13. de re-
bus Eccle-
siæ c. 12.
Cum laicis.

Cum laicis, quamvis religiosi, disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit at-
tributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non autoritas imperandi:
dolemus sic in quibusdam ex illis refrigerare caritatem, quod immunitatem ec-
clesiasticæ libertatis, quam nedum sancti patres, sed etiam principes sæculares mul-
tis privilegiis munierunt, non formidant suis constitutionibus, vel potius confectio-
nibus impugnare, non solum de feudorum alienatione, ac aliarum possessionum eccle-
siasticarum, & usurpatione jurisdictionum, sed etiam de mortuariis, nec non & aliis
quæ spirituali juri videntur annexa, illicite præsumendo. Volentes igitur super his ec-
clesiarum indemnitati consulere, ac tantis gravaminibus providere: constitutiones hu-
jusmodi & vindicationes feudorum, seu aliorum bonorum ecclesiasticorum, sine legi-
timo ecclesiasticarum personarum assensu præsumptas occasione constitutionis laicæ
potestatis, (cum non constitutio, sed de-
stitutio vel destructio dici possit, nec non
usurpatione jurisdictionum) sacri approba-
tione concilii decernimus non tenere,
præsumptoribus per censuram ecclesia-
sticam compescendis.

• venditio-
nes.

Αθεοπίζομεν ἵνα ἐν τῷ προπεθέντι θέματι ὁ
ἐνάγων ἀληθὲς κατασταθῇ παρελθόντος τῆ ἐν-
αυτῇ νομᾶς.

Πρὸς ταῦτα ἡθικῶς κωλύομεν, ἵνα μὴ ἐπά-
νω πνευματικῶν πραγμάτων συνεπαγγελθῇ εἰς
κοσμικόν· ὅτι ἔπρεπει ἵνα λαϊκὸς ἐν τοῖς τοῖς
τοῖς δὲ θεολογικαῖς.

μά.

Deest hi
titulus in
cod. Maz

Επειδὴ πᾶν ὃ ἐκ ἐκ πίσεως ἀμαρτία ἐστίν,
συνοδικῇ κρίσει ἀποφαίνομεν, ἵνα μηδεμία ἰ-
σχὺς δίχα καλῆς πίσεως περιγραφῇ τοῦτον
κανονικῇ, ὅσον πολιτικῇ. ἐν τῷ ἡθικῷ πάσης
δυστάξεως ἀνὰ σωηθείας κατηγορεῖν, ἥτις χω-
ρὶς θανάτου ἐδύαται φυλαχθῆναι ἀμαρτίας.
ὅθεν χρὴ ὥπως ὁ περιγράφων, ἐν ἑδρῇ ἑαυτοῦ
μέρει, πράγματι ἔχη συνείδησιν ἀλλοξίαν.

μβ.

Hic quoque
titulus deest

Καθὼς θέλομεν ἵνα τὰ δέοντα τῶν κληρικῶν
λαϊκοὶ μὴ ἀρπάζωσι. ὥτως ἐθέλουν ὀφείλομεν,
ἵνα μὴ οἱ κληρικοὶ τὰ δέοντα ἑαυτοῖς διεκδικήσω-
σιν τῶν λαϊκῶν.

Mendol
locus.